

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת ולדימיר בליאק

6228/25/פ

הצעת חוק מימון הוצאות למשפחות שבויים, חטופים ונעדרים (תיקון – מענק הסתגלות לבני זוג והורים של חטוף שגופתו הושבה), התשפ"ו–2025

1. תיקון סעיף 1א2 בחוק מימון הוצאות למשפחות שבויים, חטופים ונעדרים, התשס"ח–2008¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1א2(ב), במקום "ילד", יבוא "בן זוג, הורה, וכן ילד, ובמקום "ואינם זכאים בשל מותו של החטוף לתגמול לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה או לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, לפי העניין, יבוא "יהיו".
2. הוספת סעיף 2א2 אחרי סעיף 1א2 לחוק העיקרי יבוא :

"מענק הסתגלות 2א2. בן זוגו וכל אחד מהוריו של מי שהיה חטוף ביום לבני זוג והורים של חטוף שגופתו הושבה, יהיו זכאים למענק הסתגלות בסך 30,000 שקלים חדשים, נוסף על התוספת למענק לשם התארגנות כאמור בסעיף 1א2; סכום מענק ההסתגלות ישולם בשלושה תשלומים חודשיים בסך 10,000 שקלים חדשים כל אחד, החל מתום 30 ימים מהמועד האמור בסעיף 1א2(ג)."
3. הוראת מעבר. הזכאות לתוספת למענק לשם התארגנות לפי סעיף 1א2(ב) לחוק העיקרי כנוסחו בחוק זה לבני זוג והורים של חטוף שגופתו הושבה (בסעיף זה – מענק התארגנות) וכן הזכאות למענק הסתגלות לבני זוג והורים של חטוף שגופתו הושבה לפי סעיף 2א2 לחוק העיקרי כנוסחו בחוק זה (להלן – מענק הסתגלות), תחול גם בשל חטוף שגופתו הושבה לאחר יום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) ולפני יום תחילתו של חוק זה (בסעיף זה – יום התחילה), והם ישולמו במועדים שלהלן :

¹ ס"ח התשס"ח, עמ' 837.

- (1) מענק התארגנות ישולם בתוך 45 ימים מיום התחילה ;
- (2) מענק הסתגלות ישולם החל מהמועד האמור בפסקה (1).

ד ב ר י ה ס ב ר

חוק מימון הוצאות למשפחות שבויים, חטופים ונעדרים, התשס"ח–2008 (להלן – החוק), קובע, בין השאר, כהוראת שעה, זכאות למענק סיוע שמשולם אחת שלושה חודשים, לבני משפחה של חטוף כמפורט בחוק, לשם קידום מאמצים לשחרורו והוא משולם גם לבני משפחה של נספה שגופתו מוחזקת בידי כוחות אויב, והכול כל עוד החטוף לא שוחרר או שגופתו טרם הושבה.

נוסף על כך, החוק קובע כי לאחר שחרורו של מי שהיה חטוף ביום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) והוכר כפדוי שבי, יהיו בני המשפחה שהיו זכאים למענק הסיוע, זכאים לתוספת מענק לשם התארגנות, בסכום משתנה בהתאם למועד השבת החטוף במהלך שלושת החודשים שבעדן שולם מענק הסיוע. סעיף 1א2(ב) לחוק קובע כי תוספת למענק לשם התארגנות תשולם גם לילד, אח או אחות, שמלאו להם 18 שנים, של מי שהיה חטוף ביום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) וגופתו הושבה, ובלבד שאינם זכאים בשל החטוף לתגמול לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש"י–1950, או לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל–1970.

כדי לסייע גם להורים ולבני הזוג של מי שהיה חטוף ביום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) וגופתו הושבה, מוצע לקבוע כי גם הם יהיו זכאים לתוספת למענק לשם התארגנות.

כמו כן, מוצע לקבוע כי בן הזוג וכל אחד מההורים של חטוף כאמור שגופתו הושבה, יהיו זכאים למענק הסתגלות בסך כולל של 30,000 שקלים חדשים שתשלומו ייפרס על פני שלושה חודשים החל מהמועד שבו תשולם להם התוספת למענק לשם התארגנות. מענקים אלה ישולמו גם לבן זוג והורים של חטוף שגופתו הושבה לאחר יום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) ולפני מועד התחילה של הצעת החוק המוצעת.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת יצחק קרויזר (פ/6217/25). הצעת החוק זהה לפ/6217/25 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ה' בחשוון התשפ"ו (27.10.2025)